

Maroc

1. Filiation maternelle : la mère de l'enfant est celle qui lui a donné naissance, qui l'a reconnu ou qui a été désignée par le tribunal.

2. Filiation paternelle : établie par présomption, reconnaissance ou établissement judiciaire.

3. Présomption de filiation par mariage : le mari est le père de l'enfant né au moins 6 mois après la conclusion du mariage ou durant l'année qui suit la dissolution du mariage.

4. Reconnaissance par la mère

La reconnaissance par la mère n'est pas nécessaire.

Si la filiation à l'égard de la mère n'est pas claire, la reconnaissance peut avoir lieu à condition que :

- elle soit en possession de ses facultés mentales ;
- l'enfant n'ait aucune filiation paternelle/maternelle déjà connue ;
- la filiation soit logique ou vraisemblable (par exemple, différence d'âge entre le parent et l'enfant soit réaliste) ;
- l'enfant majeur consente à la reconnaissance. S'il est mineur, il pourra engager une procédure judiciaire de rejet de filiation à sa majorité.

5. Reconnaissance par le père

L'introduction du nouveau code de la famille en 2004 a clarifié la possibilité de reconnaissance légale de la paternité au Maroc. Il y a la protection du droit de reconnaissance d'un enfant par son père né d'un mariage qui n'a pas pu être enregistré pour cause de force majeure comme un changement fondamental par rapport à l'ancien code de la famille. Le droit marocain de la famille ne suit donc pas entièrement la tradition du droit islamique en ce qui concerne la reconnaissance (légale) par le père.

La reconnaissance par un homme est possible si :

- la filiation légale de l'enfant n'est pas claire ;
- ou ne peut être établie par des preuves ;
- et les conditions sont réunies (art. 160 Code de la Famille) :
 - celui qui reconnaît est en possession de ses facultés intellectuelles ;
 - l'enfant reconnu est d'origine inconnue ;
 - la reconnaissance doit être logique ou plausible (par exemple, la différence d'âge entre celui qui reconnaît et l'enfant doit justifier la reconnaissance).

Consentement requis :

- Le consentement de la mère n'est pas requis. Toutefois, elle peut contester la reconnaissance ou sa mention devant un tribunal (art. 160 Code de la Famille).
- L'enfant reconnu à l'âge de la majorité doit consentir à la reconnaissance. S'il a été reconnu lorsqu'il était mineur, il peut contester la reconnaissance, une fois devenu majeur (art. 160 - 4 Code de la Famille).

La reconnaissance d'un enfant décédé n'est pas possible.

La reconnaissance prénatale n'est pas possible non plus.

6. Reconnaissance judiciaire

La détermination judiciaire de la paternité n'est possible qu'en cas de grossesse pendant les fiançailles et dans les conditions suivantes :

- l'homme est fiancé à la mère de l'enfant ;
- les fiancés sont connus de leurs familles respectives et le tuteur de la femme a approuvé les fiançailles et la proposition de mariage ;
- l'offre et l'acceptation (du mariage) ont eu lieu mais, en raison d'un cas de force majeure, aucun enregistrement du contrat de mariage n'a été effectué ;
- la femme est tombée enceinte pendant les fiançailles.

7. Conséquence de la filiation sur la nationalité : un enfant acquiert de plein droit la nationalité marocaine, si son père ou sa mère est marocain(e), que l'enfant naisse au Maroc ou à l'étranger.

8. Légitimation : la légitimation par un mariage ultérieur des parents n'est pas possible.

OranijeConnect